

1501231-51.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: BRUNO CORREA OLIVEIRA

SENTENÇA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de BRUNO CORREA OLIVEIRA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estaria, em 20/01/2016, na posse de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco - CEP 08735-270,

Fone: 11-4721-3882, Mogi das Cruzes-SP - E-mail: mogicruzes3cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501231-51.2021.8.26.0616 - Lauda

Processo Digital nº: 1501231-51.2021.8.26.0616

Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: BRUNO CORREA OLIVEIRA

SENTENÇA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em desfavor de BRUNO CORREA OLIVEIRA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estaria, em 20/01/2016, na posse de entorpecentes (19 trouxinhas de cocaína na forma de crack - 3,7g) para fins de mercancia.

O réu, regularmente notificado, apresentou defesa preliminar por intermédio da defensora pública.

A denúncia, acompanhada dos autos do respectivo inquérito policial, foi recebida em 17 de janeiro de 2022, sendo devidamente registrada e autuada. Foram feitas as comunicações, anotações e requisições pertinentes.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), determinou-se o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva de

testemunhas de duas acusações e duas de defesa, sendo, ao final, interrogado o réu. Não foi pleiteada nem determinada a realização de diligências.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pleiteando a procedência da denúncia, com a condenação do réu nos moldes postulados na inicial, porém com aplicação do redutor e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

De seu turno, a defesa invocou a negativa de autoria, com base na fragilidade das provas colhidas. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura tráfico de drogas: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Aqui está presente a materialidade, conforme termo de apreensão e exibição, dos laudos de constatação provisório e definitivo, afirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do tráfico, todavia, não é certa.

Eduardo Aluísio Mesquita, Guarda Civil Municipal, disse que estavam se deslocando no cumprimento de ordem de serviço quando se depararam com o réu no local da abordagem em atitude suspeita, pois começou a se movimentar ao perceber a aproximação da viatura. Efetuada a abordagem, localizaram com o réu dinheiro e umas três porções de maconha. Realizadas diligências pelo local, localizaram duas sacolas contendo porções de cocaína e de maconha idênticas às trazidas pelo réu. Do local da abordagem até a localização das sacolas, havia uma distância de 3 a 5 metros. Ele admitiu a traficância. Ressaltou que o local é conhecido como ponto de venda.

No mesmo diapasão foi o depoimento de Luiz Fernando Borges.

O ponto é que o relato dos policiais não indica que as drogas encontradas nas sacolas seriam de propriedade do réu.

Em interrogatório, o réu narrou que estava no local para aquisição de maconha da qual é usuário e o dinheiro decorria do seu trabalho de ajudante de pedreiro.

A dúvida é razoável. E não se trata aqui de desacreditar o relato policial, mas de analisar friamente todos os elementos constantes dos autos.

A propósito, segundo a jurisprudência: “no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (TJRO, Acr nº 0013064-94.2010.822.0501, Rel. Des. Miguel Monico

Neto, j. 17/06/2015). No mesmo sentido: TJSP, ACr nº 0040634-70.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 19/03/2015.

Em suma, o elemento básico de sustentação da acusação eram os testemunhos dos policiais, os quais acabaram tendo sua confiabilidade abalada. Assim, não restam elementos para comprovar para além de qualquer dúvida a autoria, pelo que a absolvição do tráfico é de rigor.

Por outro lado, o réu admitiu a posse dos entorpecentes para o uso.

Portanto, a desclassificação é de rigor.

Quanto à pena, realmente, a prestação de serviços à comunidade é a única com algum resquício de efetiva sanção, pelo prazo de cinco meses, conforme preceito secundário do parágrafo terceiro do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva a fim de condenar BRUNO CORREA OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28, caput da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Oficie-se o instituto de identificação e registro geral (IIRGD), para que conste de certidão de antecedentes a condenação.

Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspenso seus direitos políticos.

No momento oportuno, expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados nos autos, pois não demonstrado que se trata de produto de crime.

P.R. I.C

Mogi das Cruzes, 05 de maio de 2022.

Tiago Ducatti Lino Machado
Juiz de direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.